

0000133-30.2016.8.26.0633

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Bruno Nascimento Troccoli

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Ofício - 835/2016 - DEL. POL. MONGAGUA, 591/2016 - DEL. POL. MONGAGUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS FERNANDES COELHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Nascimento Troccoli

Vistos.

Matheus Fernandes Coelho, qualificado nos autos, foi denunciado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

2ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá-SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000133-30.2016.8.26.0633 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000133-30.2016.8.26.0633

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Ofício - 835/2016 - DEL. POL. MONGAGUA, 591/2016 - DEL. POL. MONGAGUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS FERNANDES COELHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Nascimento Troccoli

Vistos.

Matheus Fernandes Coelho, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 21 de fevereiro de 2016, teria praticado, em tese, o crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11343/2006.

Sentenciado aos 26 de abril de 2017 ao cumprimento de 03 anos e 04 meses de reclusão em regime fechado, o acusado interpôs recurso.

Em Acórdão datado de 01 de março de 2018 foi acolhido a preliminar suscitada pelo acusado para declarar a nulidade da sentença e apreciar o pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica interposto nos autos.

Considerando que este juízo vem decidindo em casos semelhantes, 24g de cocaína, comprovando-se o tráfico de réu primário, implica pena máxima de 1 ano e 08 meses de reclusão. Além disso, até seria possível declassificar para posse de drogas para consumo pessoal. Seja como for, tanto num caso, quanto no outro, o decurso do prazo decorrido desde o recebimento da denúncia - mais de 05 (cinco) anos - gera conclusão de que ocorrerá a prescrição em perspectiva.

Na hipótese de condenação, não se vislumbra a possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade igual ou superior a acima mencionada, pois o réu é tecnicamente primário e as circunstâncias do fato não autorizam aplicação da pena no máximo previsto em lei.

Não existe mais, portanto, o interesse processual para o prosseguimento da ação penal, razão pela qual a punibilidade deve ser declarada extinta, segundo reconhecido pela jurisprudência.

PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. Pena em perspectiva. Prazo prescricional. Superação.

Inutilidade do processo. Declaração de extinção da punibilidade. Necessidade. -

Extingue-se a punibilidade pela prescrição antecipada quando, considerando a pena em perspectiva, o prosseguimento da ação penal afigurase inútil pela evidência de que, ao final, será declarada extinta a punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal (g.n.). (TJ/SP; 12ª. Câmara de Direito Criminal; Recurso em Sentido Estrito 0473792-73.2010.8.26.0000; Desembargador Relator João Morenghi; Comarca de Praia Grande; Data do julgamento: 09/11/2011; Data de registro: 28/11/2011)

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu MATHEUS FERNANDES COELHO, qualificado nos autos, por falta de interesse de agir em razão da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, com fundamento no art. 107, inciso IV, e no art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Outrossim, não remanescendo às partes interesse recursal, em razão da preclusão lógica, certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado da presente sentença, fazendo-se as devidas anotações e comunicações de praxe.

Após, ao arquivo, regularizando-se o histórico de partes.

Expeça-se certidão de honorários a(o) advogada(o) nomeada(o) a fls. 75, nos termos do Convênio Defensoria Pública/OAB.

Oficie-se ao IIRGD.

P.I.C.

Mongaguá, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA